

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5505/2537

นาง ส่ง ศรี ชวนะวิรุพห์
นาง วินันท์ มุลพฤกษ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1555

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในกรณีที่ชายผู้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบิดาได้ถึงแก่ความตายไปก่อนเสนอคดีนั้น จะเสนอคดีเป็นคำฟ้องโดยยื่นคำฟ้องผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ได้เพราะไม่มีตัวความที่จะฟ้องเป็นจำเลยและในเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้คัดค้านหรือไม่ การเริ่มคดีในชั้นแรกจึงต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทขึ้นมาก่อน เมื่อมีผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้าน ศาลจึงจะดำเนินคดีต่อไปอย่างคดีมีข้อพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นมารดาและเป็นผู้ปกครองของเด็กชายพลลสิทธิ์ หรือต้อง มุลพฤกษ์ กับเด็กหญิงศิวาพรหรือต่อมุลพฤกษ์ อายุ 8 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ ผู้ร้องได้อยู่กินกับนายเพี้ยน มุลพฤกษ์ ผู้ตาย จนสามีภรรยาอย่างเปิดเผย ตั้งแต่ปี 2520 ผู้ร้องได้แจ้งทะเบียนคนเกิดของเด็กชายพลลสิทธิ์ต่อนายทะเบียนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2523 ว่านายเพี้ยนเป็นบิดา และผู้ร้องเป็นมารดาโดยนายเพี้ยนรู้เห็นยินยอม ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

2525ผู้ร้องได้แจ้งทะเบียนคนเกิดของเด็กหญิงศิวาพรต่อนายทะเบียนเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ว่านายเพี้ยนเป็นบิดาและผู้ร้องเป็นมารดาโดยนาย
เพี้ยนรู้เห็นยินยอม ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองและอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน
ผู้ร้องและนายเพี้ยนได้อยู่กินฉันสามีภรรยา มีพฤติการณ์ที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าผู้เยาว์ทั้ง
สองเป็นบุตรของนายเพี้ยน นายเพี้ยนยินยอมให้ผู้เยาว์ทั้งสองใช้นามสกุลและ
แสดงออกโดยเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกว่าผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรของตนและส่งเสีย
อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ทั้งสองมาตลอดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 นายเพี้ยนได้
ถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุรถชนกัน ผู้ตายยังมีได้จดทะเบียนรับรองผู้เยาว์ทั้ง
สองว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้เยาว์ทั้งสองมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ผู้เยาว์
ทั้งสองอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ผู้ร้องจึงต้องยื่นคำร้องขอแทนผู้เยาว์ ขอให้
พิพากษาว่าเด็กชายพลสิทธิ์และเด็กหญิงศิวาพรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ
นายเพี้ยน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย
เพี้ยน นายเพี้ยนไม่เคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรณากับผู้ร้อง ดังนั้นนายเพี้ยนไม่ได้เป็น
บิดาของเด็กชายพลสิทธิ์และเด็กหญิงศิวาพร สำหรับผู้คัดค้าน นายเพี้ยนไม่ได้เป็นผู้
แจ้งและไม่ยินยอมแต่อย่างใด เด็กชายพลสิทธิ์และเด็กหญิงศิวาพรมิได้มีภูมิลำเนา
อยู่ที่เดียวกับนายเพี้ยน นายเพี้ยนมิได้เคยส่งเสียเลี้ยงดูทั้งสองคนแต่อย่างใด อีกทั้ง
ไม่เคยแสดงพฤติการณ์ใด ๆ ให้อุบัติภายนอกทราบกับผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรนาย
เพี้ยนแต่ประการใด ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า เด็กชายพลลสิทธิ์หรือต้องมูลพฤษ และเด็กหญิงศิวาพรหรือต่อ มูลพฤษ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเพี้ยน มูลพฤษ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับฎีกาผู้คัดค้านที่ว่า การขอให้รับรองเด็กเป็นบุตรนั้นผู้ร้องขอจะต้องเสนอคดีเป็นคำฟ้อง การเสนอเป็นคำร้องไม่ชอบนั้น เห็นว่า ขณะเสนอคดีนี้นายเพี้ยนได้ถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องจะเสนอคดีเป็นคำฟ้องโดยยื่นคำฟ้องผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ได้ เพราะไม่มีตัวความที่จะฟ้องเป็นจำเลยและในเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือไม่ การเริ่มคดีในชั้นแรกจึงต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทขึ้นมาก่อน เมื่อมีผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านขึ้นมาศาลจึงจะดำเนินคดีต่อไปอย่างคดีมีข้อพิพาท ผู้ร้องเสนอคดีเป็นคำร้องขอให้มีการประกาศแสวงหาผู้คัดค้านชอบแล้ว ฎีกาผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาผู้คัดค้านที่ว่า มีพฤติการณ์ทั่วไปตลอดมาว่า เด็กชายพลลสิทธิ์และเด็กหญิงศิวาพรเป็นบุตรของนายเพี้ยนมูลพฤษหรือไม่ ข้อนี้ ตามทางนำสืบของผู้ร้องมีเหตุผลฟังได้เพียงว่า ผู้ร้องกับนายเพี้ยนมีการติดต่อกัน แต่ไม่มีหลักฐานใดจะฟังเป็นยุติว่ามีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่า เด็กชายพลลสิทธิ์และเด็กหญิงศิวาพรเป็นบุตรของนายเพี้ยน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเพี้ยนนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ยกคำร้องขอ

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ